

시 정 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 채무자 신용정보 등록·해제 불철저
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 한국신용정보원의 「일반신용정보관리규약」에 따라 금융회사로부터 인수한 부실채권의 채무자에 대한 신용정보 등록·해제 등 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「일반신용정보관리규약」 제13조에 따르면 금융기관은 신용정보의 등록·해제·정정·삭제사유가 발생한 경우 지체없이 전산망을 통하여 해당 일반신용정보를 등록·해제·정정·삭제하여야 한다고 되어 있고

같은 규약 제7조 제2항에 따르면 연체정보의 등록금액은 등록사유가 발생한 날의 잔여 대출원금으로 하며 연체금액은 실제 연체가 발생한 금액으로 한다고 되어 있으며

같은 규약 별표 1. '신용정보관리기준'에 따르면 연체정보는 사유 발생일로부터 7영업일 이내에 등록·해제·정정·삭제하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「무담보채권 채무조정규정」 제17조에 따르면 채무관계자가 주채무자의 채무부담액을 전액 상환한 경우에는 신용정보를 해제하여야 한다고 되어 있고

주채무자가 채무조정 승인을 받은 경우에도 신용정보를 해제할 수 있도록 되어 있고¹⁾, 채무조정 승인내용을 불이행하거나 기한의 이익 상실사유가 발생한 때에는 신용정보를 재등록하도록 되어 있다.

따라서, 채무조정을 승인하고, 채무관계인이 채무조정부담액 전액 또는 분할상환 선납금을 납부한 경우에는 신용정보를 해제하고, 채무조정 내용대로 이행하지 않는 경우에는 신용정보를 재등록하여야 한다. 또한, 배당금 등을 회수하여 채권액이 변동된 경우에는 신용정보의 연체금액을 실제 채권액과 맞도록 변경하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역본부의 채무자 신용정보 해제, 재등록 및 연체금액 변경 등의 업무처리 실태를 점검한 결과

① 채무조정 관련 신용정보 해제·재등록 불철저

감사대상기간 중 채무조정 승인으로 7영업일 이내에 신용정보를 해제해야 하는 건은 [표 15]와 같이 총 1,998건으로,

- 1) 분할상환방식으로 채무조정 승인을 받은 경우 신용정보 해제는 임의규정이라는 일부 지역 본부의 의견이 있었으나 「무담보채권 채무조정세칙」 별지 제2호 서식인 “채무 승인·조정 요청 및 확약서”의 ‘3.확약사항’에는 아래 표와 같이 신용정보 해제에 대한 채무자의 의사표시가 있으므로 채무자의 의사표시대로 신용정보를 해제하는 것이 타당함

채무조정 승인 후 본인에 대한 신용정보를 해제하여 주시기 바라며, 만약 채무조정 승인내용을 불이행하거나 기한의 이익 상실사유 발생 시 관련 법령 및 「신용정보관리규약」이 허용하는 범위 내에서 신용정보등록을 하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

대전충남지역본부 소관 채무자 ◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△△△)의 경우 채무자가 201×. 5. 29. 채무조정 분할상환 약정을 체결하였는데도 148일이 경과한 같은 해 10. 14.에서야 신용정보를 해제하는 등

서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 채무조정을 승인하였는데도 7영업일 이내에 신용정보 해제를 하지 않거나 지연한 건이 32건(비율 1.60%)이 있었으며

채무조정 승인 후 채무자가 채무조정 내용대로 이행하지 않아 기한의 이익이 상실된 총 274건 중 42건(비율 15.33%)에 대해 신용정보를 7영업일 이내에 재등록하지 않은 사실이 있었다.

[표 15] 채무조정 승인에 따른 신용정보 해제 및 재등록 현황

(단위 : 건, %)

지역본부	합계(i + ii)			신용정보 해제(i)			신용정보 재등록(ii)		
	기 한 도래건수 (A=D+G)	지연 건수 (B=E+H)	비율 (C=B/ A)	기 한 도래건수 (D)	지연 건수 (E)	비율 (F=E/ D)	기 한 도래건수 (G)	지연 건수 (H)	비율 (I=H/ G)

“기재생략”

② 배당금 등 회수에 따른 연체금액 반영 불철저

감사대상기간 중 배당금 등을 회수하여 7영업일 이내에 채무자 신용정보의 연체금액을 변동해야 하는 건은 [표 16]과 같이 총 193건으로

경기지역본부 소관 채무자 ◇◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△△△△)의 경우 201×. 8. 1. ◎◎지원 △△△△타경△△△△ 강제경매 사건에서 14,046천 원을 배당받아 채권충당하였으므로 채무자의 채권액은 9,954천 원이 되어야 하는데도 신용정보의 연체금액을 최초 등록시 연체금액인 24,000천 원으로 그대로 두고 있는 등

서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 배당금 등을 회수하여 채권액이 변동되었는데도 7영업일 이내에 신용정보 연체금액을 변경하지 않거나 지연한 건이 111건(비율 57.51%) 있었다.

[표 16] 배당금 등 회수에 따른 연체금액 변경현황

(단위 : 건)

지역본부	변경대상 건수(A)	미변경 건수(B)	미변경 비율(C=B/A)
------	------------	-----------	---------------

“기재생략”

또한, 서울서부지역본부 소관 채무자 ◇◇◇◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△△△△) 및 인천지역본부 소관 채무자 ◇◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△△△△)의 경우 채권인수전부터 신용정보가 미등록상태이더라도 채권인수시 신용정보를 등록하여야 하는데도 신용정보를 등록하지 않고 있었다.

한편, 신용정보 연체금액 변경 등 업무의 경우 담당자가 배당금 등에 대한 회수전표를 발행하여 채권충당한 후 한국신용정보원의 전산망을 통해 연체금액을 변경하는 등 별도로 업무처리를 하도록 되어 있어 연체금액 변경을 누락하지 않도록 채권충당 시 한국신용정보원 전산망에 등록된 연체금액이 현재 채권액으로 자동으로 변경될 수 있도록 전산 시스템을 개발·운영할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 서울서부지역본부 및 인천지역본부는 채권인수시부터 신용정보가 미등록상태인 채무자에 대해 신용정보를 등록하겠다고 하였으며, 서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 감사결과를 수용하면서도 신용정보 연체금액을 채권관리시스템상의 채권액으로 자동으로 연동하는 등으로 관리하는 전산시스템을 개발·운영하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 서울동부지역본부본부장 등 12개 지역본부장은 채무조정이 승인되었는데도 신용정보를 해제하지 않은 32건에 대해 신용정보를 즉시 해제하고 채무조정 내용대로 이행하지 않아 기한의 이익이 상실된 42건에 대해 신용정보를 재등록하며 배당금 등을 회수하여 채권액이 변동된 111건에 대해 신용정보 연체금액을 변경하시기 바라며,

② 서울서부지역본부본부장 및 인천지역본부본부장은 신용정보를 등록하지 않고 있는 채무자 2명에 대한 신용정보를 즉시 등록하시기 바랍니다. (시정)

③ 가계지원총괄처장은 채무자 신용정보의 연체금액은 채권관리시스템의 채권액과 동일하게 변경될 수 있도록 전산시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)